

บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งรวมถึงพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกปศุสัตว์ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ แม้จะถูกยกเลิกไปแล้ว โดยผลของมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่โดยที่มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จินกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อในขณะเกิดมูลพิพาทตามคดีนี้ ยังไม่มีการประกาศกำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออกหรือในการนำเข้าอันมีลักษณะขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกปศุสัตว์ในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงยังคงมีผลใช้บังคับ อันเป็นเหตุให้ข้าวและสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิด จึงยังเป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออกปศุสัตว์ในราชอาณาจักรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องดังกล่าวอยู่เช่นเดิม

ผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศตามความหมายในข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าปศุสัตว์ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้หมายถึงแต่บุคคลที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดว่า เป็นผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศเพียงประการเดียว หากยังหมายรวมถึงบุคคลที่กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ โดยมีได้ถูกฟ้องร้องต่อศาลด้วย ดังนั้น ในกรณีที่ปรากฏว่า ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาว่าบริษัท ร. ที่มีนาย พ. กับนาย จ. เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย กระทำการอันเป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่มีนาย พ. และนาย จ. เป็นกรรมการอยู่ด้วยในขณะยื่นคำขอ



เพื่อขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร จึงต้องถือว่าเป็นกรณี ที่กรรมการของผู้ฟ้องคดีเคยเป็นกรรมการของบริษัท ร. ที่เคยกระทำการอันเป็น ผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ การที่กรรมการค้าต่างประเทศวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวจึงชอบแล้ว

คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายถึง คำสั่งทางปกครองที่ “อาจกระทบ ถึงสิทธิ” ของคู่กรณี หาได้หมายความว่าคำสั่งทางปกครองทั้งหมดทุกประเภทแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น หากคำสั่งทางปกครองใดไม่ใช่คำสั่งที่อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งก็ย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี ในคดีที่มีเหตุอันเป็นข้อพิพาทเกิดจากคำสั่งของกรรมการค้าต่างประเทศที่ไม่ออก ใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำการเป็นผลเสียหาย แก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน เช่นเดียวกับเหตุอันเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ คำพิพากษา ของศาลฎีกาดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีกับกรรมการค้าต่างประเทศที่เป็นคู่ความ ในคดีนั้นตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีนี้จึงถือว่าสิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งจึงสามารถออกคำสั่งได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัดได้ยื่นคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ข้าว) ต่อกรรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยริบตีกรรมการค้าต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากว่าได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกระทรวง พาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งระงับการออกใบอนุญาตส่งออกข้าวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุที่ ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเป็นผู้ส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกและนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง โดยเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการยกฟ้องกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองแจ้งงดออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอฉบับอื่น จึงไม่มีผลผูกพัน



มาถึงการขออนุญาตส่งออกตามคำขอในคดีนี้ แต่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า การไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคำสั่งดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาออกคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง ไม่ได้มีการจัดให้มีเหตุผลในคำสั่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ยกเลิกการนำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ มาใช้บังคับแก่ผู้ที่ประสงค์จะส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยผลของมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกป่นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ (๓) ว่า ห้ามมิให้ส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว ปลายข้าว รำและสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ

^๑ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓ เพื่อเหตุแห่งความมั่นคงสาธารณะ สาธารณสุข และสาธารณประโยชน์อื่นใด ให้มีการควบคุมสินค้าบางอย่าง ซึ่งจะส่งออกป่นนอกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกป่นนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๗

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม และออกกติกาส่งออกกำหนดอัตราค่าทำเนียมในอัตราไม่เกินสิบบาท และวางระเบียบการเพื่อปฏิบัติการตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ เรื่อง การส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ระบุรายการสินค้าที่จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตตามความในพระราชกฤษฎีกา ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้านั้น ๆ ก่อนการส่งสินค้าออกไปนอก ราชอาณาจักรไว้ทำนองเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงถือเป็นกรณี ที่กฎหมายกำหนดให้การส่งออกข้าวประเภทต่าง ๆ หรือสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิด จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี นั้นก่อน แม้ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า บางอย่าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ แต่โดยที่มาตรา ๒๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า บางอย่างที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งไม่ปรากฏว่าภายหลังจากการที่มีการใช้บังคับ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒)^๔ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ออกประกาศกำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต ในการส่งออกหรือในการนำเข้า อันมีลักษณะขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศ กระทรวงเศรษฐกิจที่ใช้บังคับอยู่ถึงวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแต่อย่างใด ดังนั้น พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับแล้ว กรณีเป็นผลให้ข้าวประเภทต่าง ๆ หรือสิ่งใด ๆ

^{๓-๔} พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในกรณีที่เป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคง ของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก หรือในการนำเข้า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่างที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ



ที่แปรสภาพจากข้าวทุกชนิดยังเป็นสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออกนอกราชอาณาจักรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องดังกล่าวอยู่เช่นเดิม

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าไปนอกราชอาณาจักรขบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ ตามความหมายในข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ๙ มิได้หมายถึงแต่บุคคลที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดว่าเป็นผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศเพียงประการเดียว หากยังหมายรวมถึงบุคคลที่กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศโดยมิได้ถูกฟ้องร้องต่อศาลด้วย มิฉะนั้นแล้ว บุคคลนั้นก็ยังคงมีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรได้ตลอดไป ตราบเท่าที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดที่เป็นที่สุดของศาล จนทำให้กฎกระทรวงดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับดังหลักการและเหตุผลของการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดว่า ให้รัฐบาลมีอำนาจในการดำเนินการจัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่นานาประเทศยิ่งขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยนาย พ. กับนาย จ. เคยเป็นกรรมการของบริษัท ร. ซึ่งถูกกล่าวหาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายข้าวหนึ่งตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวสารฤดูการผลิต ปี ๒๕๓๕/๒๕๓๖ โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บริษัท ร. ที่มีนาย พ. กับนาย จ. เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วยกระทำการอันเป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีนาย พ. และนาย จ. เป็นกรรมการอยู่ด้วยในขณะที่ยื่นคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ข้าวกล้อง ๑๐๐% ชั้น ๒) ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถือว่าเป็นกรณีที่กรรมการของผู้ฟ้องคดีเคยเป็นกรรมการของบริษัท ร. ที่เคยกระทำการอันเป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับข้างต้น

^๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓ ในกรณีขอรับใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือนำเข้าตามมาตรา ๕ (๒) เพื่อกิจการที่เป็นการค้า ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ไม่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน หรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน

นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาความในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้ใช้บังคับสำหรับคำสั่งทางปกครองที่ “อาจกระทบถึงสิทธิ” ของคู่กรณี หาได้หมายความว่าคำสั่งทางปกครองทั้งหมดทุกประเภทแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น หากคำสั่งทางปกครองใดไม่ใช่คำสั่งที่อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งก็ย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนปัญหาว่าคำสั่งทางปกครองใดอาจจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีหรือไม่นั้น ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นเสียก่อนว่าเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีดังกล่าวไว้หรือไม่ หากเห็นว่าสิทธิของคู่กรณีที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายอาจได้รับความกระทบกระเทือนจากคำสั่งทางปกครองของตน เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เสียก่อนจึงจะออกคำสั่งทางปกครองเช่นนี้ได้ แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่รับคำสั่งทางปกครองนั้นไม่มีสิทธิหรือได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งชอบที่จะออกคำสั่งทางปกครองได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นจำเลย โดยฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่โจทก์ โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง ซึ่งเหตุอันเป็นข้อพิพาทในคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่เกิดจากคำสั่งของจำเลยที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่โจทก์ เนื่องจากกรรมการของโจทก์เคยเป็นกรรมการในบริษัท ร. ซึ่งได้กระทำการเป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน เช่นเดียวกับเหตุอันเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างเหตุผลว่าทำนองเดียวกัน คำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่เป็นคู่ความในคดีนั้นตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีนี้สิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

^๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่ง จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรืองดเสีย ถ้าหากมี

ฯลฯ

ฯลฯ



และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบเหตุผลในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือไม่ออกไปอนุญาตส่งออกข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยแล้วตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม (๒)^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พิกภาษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๗)

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กฎหมายมีสภาพเป็นกฎที่บังคับให้บุคคลต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำ จึงต้องมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อให้บุคคลในบังคับกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ได้ ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้วัตถุอันตราย MONOCROTOPHOS และ PARATHION-METHYL เปลี่ยนจากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทย ทั้ง ๆ ที่เคยมีการออกประกาศบัญชีแนบท้ายวัตถุอันตรายเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกำกับไว้มาก่อน ประกาศอุตสาหกรรมดังกล่าวถือว่าไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะสามารถเข้าใจได้ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจร้านค้าของผู้ฟ้องคดีพบวัตถุอันตราย คือ โมโนโครโทฟอส (MONOCROTOPHOS) และพาราไทออนเมทิล (PARATHION-METHYL) เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวอย่างวัตถุอันตรายบางส่วนไปตรวจวิเคราะห์และอายัดไว้ ต่อมา

^๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| ๑. เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก | ๑. เหตุผลนั้นเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก |
| ๒. เหตุผลนั้นเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก | ๒. เหตุผลนั้นเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องระบุอีก |

พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ได้ออกหมายเรียกผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งวัตถุอันตรายคือ MONOCROTOPHOS และ PARATHION-METHYL เดิมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองเพื่อการขายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ และกำหนดให้ MONOCROTOPHOS เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ และต่อมา ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ PARATHION-METHYL เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อความในประกาศดังกล่าวเป็นภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ โดยไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย หรือมีภาษาไทยกำกับให้ชัดเจน จึงไม่สามารถอ่านและเข้าใจข้อความในประกาศดังกล่าว และไม่อาจปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามประกาศดังกล่าวได้ การออกประกาศดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสองฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

“กฎหมาย” เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับให้คนต้องปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ กฎหมายจึงมีสภาพเป็นกฎเพื่อใช้ให้บุคคลในบังคับต้องกระทำ ซึ่งรวมถึงการงดเว้นให้บุคคลกระทำการใด ๆ ด้วย ดังนั้น กฎหมายจึงต้องมีการประกาศให้บุคคลในบังคับทราบ และต้องมีความชัดเจนเพื่อให้บุคคลในบังคับกระทำหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เมื่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๗๗๙/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดการทำลายหรือดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ มีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติ

^๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องมีความชัดเจนและมีการประกาศเพื่อให้บุคคลในบังคับกระทำหรืองดเว้นกระทำการด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับและคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่พิพาทได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายได้ แต่การระบุชื่อวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษไว้ในบัญชี ก. แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไม่มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุอันตรายที่พิพาทในคดีนี้เป็นสารกำจัดแมลงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ดังนั้น ประกาศให้วัตถุอันตราย MONOCROTOPHOS และ PARATHION-METHYL เฉพาะภาษาอังกฤษโดยไม่มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทย โดยให้เปลี่ยนจากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ จึงไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะสามารถเข้าใจได้ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ได้มีการระบุบัญชีแนบท้ายชื่อวัตถุทางการเกษตรเป็นภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ จึงไม่มีเหตุผลที่จะกำหนดชื่อวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ทั้ง ๆ ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เคยออกประกาศบัญชีแนบท้ายวัตถุอันตรายเป็นภาษาไทย โดยมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ก่อนที่จะออกประกาศพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสองฉบับและคำสั่งกรมวิชาการเกษตรอันเป็นมูลพิพาทในคดีนี้ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจัดการทำลายหรือดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๕)

การที่ผู้นำเข้าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งคันจากผู้ขายในประเทศหนึ่ง โดยตกลงให้ผู้ขายถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำเข้ามาปรับสภาพในประเทศไทย เพื่อส่งออกชิ้นส่วนที่ปรับสภาพแล้วไปยังต่างประเทศ โดยไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อกรมการค้าต่างประเทศตามที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้นำเข้าประสงค์จะนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้ว และนำมาปรับสภาพเพื่อส่งออกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ให้ลูกค้า

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยไม่ได้ประสงค์จะนำรถยนต์สำเร็จรูปใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพ แล้วส่งออกป็นอกราชอาณาจักรในลักษณะของรถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันแต่อย่างใด อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้นำเข้าที่จะหลีกเลี่ยงการยื่นคำขอใบอนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกต่อกรมการค้าต่างประเทศ มิใช่เป็นกรณีที่จะพึงได้ว่า เป็นการสำคัญผิดในเรื่องการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรแต่อย่างใด ดังนั้น การที่กรมการค้าต่างประเทศมีคำสั่งไม่อนุญาตผ่อนผันให้ผู้นำเข้า นำสินค้านำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก เนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวอ้างเรื่องความสำคัญผิดของผู้นำเข้ารับฟังไม่ได้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยประกอบกิจการปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน จักรอุตสาหกรรม เครื่องมือเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร และการซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และได้ขึ้นทะเบียนบัญชีเป็นผู้นำเข้าสินค้านำรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพ แล้วส่งออกขายให้กับลูกค้าต่างประเทศ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งคันจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน ๑๕ คัน เพื่อขายต่อให้กับลูกค้าที่ประเทศกัมพูชา โดยผู้ขายส่งสินค้าจำนวน ๔ คันเข้ามาถึงท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าสินค้าบางส่วน ผู้ฟ้องคดีได้รับใบ B/L จากผู้ขายรวม ๒ ฉบับ จึงได้นำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการพิธีการศุลกากร เพื่อขอตรวจปล่อยสินค้า โดยระบุชื่อสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าฯ รวม ๒ ฉบับ ว่า “โครงรถใช้แล้ว” ระบุพิกัดอัตราศุลกากรหมายเลข ๘๗๐๘.๒๙๐ ประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบว่า สินค้าตามใบขนสินค้าดังกล่าวเป็นโครงรถจำนวน ๖ โครง แต่เนื่องจากยังมีตู้สินค้าของผู้ฟ้องคดีอีก ๒ ตู้ ซึ่งหากรวมกับสินค้าตามใบขนสินค้าทั้ง ๒ ฉบับนี้แล้ว จะสามารถประกอบเป็นรถยนต์ใช้แล้วได้ ๙ คัน ซึ่งเป็นพิกัด ๘๗๐๓.๒๓๙ ประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ถือได้ว่าใบขนสินค้าดังกล่าวสำแดงพิกัดอันเป็นเท็จ จึงขอยึดไว้ตรวจสอบก่อน แต่ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขออนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก จำนวน ๖ คัน ซึ่งขณะนั้นกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยังไม่ได้รับข้อมูลการจับกุมสินค้าจากกรมศุลกากร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ ภายหลังจากนั้น กรมศุลกากรได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรได้จับกุมและยึดสินค้านำรถยนต์ที่ใช้แล้ว จำนวน ๖ คัน ซึ่งนำเข้าตามใบขนสินค้าชื่อผู้ฟ้องคดี โดยผู้นำเข้าได้สำแดงรายการในใบขนสินค้าเป็นเท็จเพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานนำของ



ต้องห้าม ต้องกักตัก เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และต่อมา ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ยังไม่สามารถพิจารณาคำขออนุญาตนำเข้าสินค้าของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศุลกากร ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณาผ่อนผันอนุญาตการนำเข้าหรือออกหนังสือแจ้งให้กรมศุลกากรปล่อยตัวรถยนต์ทั้ง ๙ คัน เพื่อนำไปปรับสภาพแล้วส่งออกและชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะสำแดงเท็จ แต่สำคัญผิดในชื่อสินค้าและหมายเลขพิกัดอัตราศุลกากร ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะผ่อนผันตรวจปล่อยสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่น่าเข้ามาในลักษณะถอดแยกเป็นชิ้นส่วน ซึ่งอยู่ในข่ายเจตนาหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อกักตัก และไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานการนำเข้าที่ถูกต้องตรงกับสินค้าที่นำเข้าจริงได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า ไม่อาจผ่อนผันอนุญาตให้นำเข้าสินค้านี้ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เพิกถอนใบอนุญาตให้นำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตผ่อนผันให้นำรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน ๙ คัน เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการสั่งซื้อโครงรถยนต์ใช้แล้ว และเครื่องยนต์พร้อมทั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์จากลูกค้าที่ประเทศกัมพูชา โดยให้ผู้ฟ้องคดีปรับสภาพโครงรถยนต์ใช้แล้วและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ที่ใช้แล้วดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่นำไปใช้การได้ดี แล้วส่งชิ้นส่วนดังกล่าวออกไปยังลูกค้าที่ประเทศกัมพูชา ผู้ฟ้องคดีจึงซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งคันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนจากประเทศสิงคโปร์ โดยตกลงให้ถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำเข้ามาปรับสภาพแล้วส่งออกเป็นชิ้นส่วนไปยังลูกค้าที่ประเทศกัมพูชา กรณีจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วและนำมาปรับสภาพเพื่อส่งออกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ให้แก่ลูกค้า โดยไม่ได้ประสงค์จะนำรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในลักษณะของรถยนต์สำเร็จรูปทั้งคัน ตามที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังจะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีก่อนการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วดังกล่าวแต่อย่างใด จนกระทั่งมีสินค้าส่งมาให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ ตู้ และได้รับใบ B/L จากผู้ขาย จำนวน ๒ ฉบับ



(๒ ตู้สินค้า) แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นใบขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ได้นำใบ B/L ดังกล่าวไปดำเนินการพิธีการศุลกากรเพื่อขอตรวจปล่อยสินค้า ซึ่งบรรจุโครงรถเบนซ์เก่าใช้แล้ว โดยสำแดงประเภทสินค้าเป็นโครงรถใช้แล้วและระบุพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๗๐๘.๒๙๐ (ชิ้นส่วนรถยนต์) แต่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจพบว่า เมื่อรวมสินค้านำเข้าดังกล่าวกับสินค้าอีกจำนวน ๒ ตู้ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นโครงรถ เครื่องยนต์ และอะไหล่รถเบนซ์เก่าที่ใช้แล้ว หากนำสินค้าทั้งหมดมาประกอบกัน จะเป็นรถยนต์ครบชุดสมบูรณ์ จำนวน ๙ คัน ซึ่งอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๗๐๓.๒๓๙ และที่ ๘๗๐๓.๒๔๙ (รถยนต์ใช้แล้ว) สินค้าของผู้ฟ้องคดีจึงถูกเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรยึดไว้ตรวจสอบโดยกล่าวหาว่ามีความผิดฐานสำแดงเท็จและนำสินค้าต้องห้ามกักตุนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๙^{๑๐} และมาตรา ๒๗^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มายื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาเพื่อปรับสภาพและส่งออกต่อผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การยื่นคำขอใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีจึงมีเจตนาเพื่อให้กรมศุลกากรปล่อยสินค้าที่ยึดไว้ มิได้มีเจตนาที่จะขออนุญาตเพื่อนำรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพและ

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๒๗ ผู้ใดนำเข้าหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากร โดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือส่ง หรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ในการนำของเช่นว่านี้เข้ามา หรือส่งออกไปก็ดี หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้น จากเรือกำปั่น ท่าเทียบเรือ โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนเวลาของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัดให้ผู้อื่นทำการเช่นว่านี้ก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการขนหรือย้ายถอน หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งของเช่นว่านี้ก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจำกัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่การนำเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ๆ กีด หรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจำกัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา ๘๙ ผู้ใดกระทำความผิดหรือจัดหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำความผิด หรือยื่น หรือจัดให้ผู้อื่นยื่นซึ่งใบขนสินค้า สำแดงใบรับรอง บันทึก เรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้บังคับให้กระทำนั้นเป็นความเท็จก็ดี เป็นความไม่บริสุทธิ์ก็ดี หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ กีด หรือถ้าผู้ใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับให้ตอบคำถามอันใดของพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ตอบคำถามอันนั้นโดยสัตย์จริงก็ดี หรือถ้าผู้ใดไม่ยอม หรือละเลยไม่ทำไม่รักษาไว้ซึ่งบันทึกเรื่องราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอย่างอื่น ๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไว้ก็ดี หรือถ้าผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้เมื่อปลอมแปลงแล้วซึ่งเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นที่พระราชบัญญัตินี้บังคับไว้ให้ทำ หรือที่ใช้ในกิจการใด ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือแก้ไขเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นภายหลังที่ได้ออกแล้วในทางราชการก็ดี หรือปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อ หรือเครื่องหมายอย่างอื่นของพนักงานกรมศุลกากร หรือซึ่งพนักงานกรมศุลกากรใช้เพื่อการอย่างใด ๆ อันเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ทำนว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ส่งออก คำขอใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ขอใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเขารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาปรับสภาพและส่งออกตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖ คัน รวม ๒ ฉบับ คือ เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับข้อมูลการจับกุมสินค้าของผู้ฟ้องคดีจากกรมศุลกากร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีถึงการยกเลิกใบอนุญาตนำเข้าสินค้าดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีนำเข้าสินค้าโดยมีเจตนาไม่สุจริตโดยใช้วิธีการถอดแยกชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วและนำสินค้าเข้ามาก่อนการขอใบอนุญาตนำเข้า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตผ่อนผันให้ตรวจปล่อยสินค้า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตผ่อนผันตรวจปล่อยให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เนื่องจากนำเข้าในลักษณะถอดแยกเป็นชิ้นส่วน ซึ่งอยู่ในข่ายมีเจตนาหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องตรงกับสินค้าที่นำเข้าจริงได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ฟ้องคดีสำแดงรายการสินค้าที่นำเข้าและพิกัดอัตราอากรเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ และเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับกุมฐานสำแดงเท็จแล้ว จึงมาขออนุญาตนำเข้าเป็นรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพส่งออก โดยสำแดงเอกสารอันเป็นเท็จว่าสินค้านำเข้ายังไม่ได้นำเข้าในราชอาณาจักรเป็นกรณีขัดต่อเจตนารมณ์ของการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ที่ประสงค์จะให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วซึ่งมีสภาพเป็นรถยนต์สำเร็จรูปเข้ามาปรับสภาพและส่งออก มิใช่ให้นำชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูปแล้วส่งออกแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานการนำเข้าที่ถูกต้องตรงกับสินค้าที่นำเข้าจริงได้ จึงยืนยันตามคำสั่งเดิม กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่า สำคัญผิดในเรื่องการจำแนกพิกัดต่อศุลกากร จึงมิได้ยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ นั้น เห็นว่าอาจจะฟังได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเจตนาจะนำรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพและส่งออก แต่ได้ระบุพิกัดอัตราอากรขาเข้าผิดประเภทจากประเภทรถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมีใช้กรณีตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีเจตนานำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้แล้วจึงระบุพิกัดอัตราอากรขาเข้าเป็นประเภทที่ ๘๗๐๘.๒๙๐ (ชิ้นส่วนรถยนต์) ตรงตามเจตนาของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเห็นว่าสินค้าของผู้ฟ้องคดีต้องอยู่ในพิกัดอัตราอากร

ขาเข้าประเภทที่ ๘๗๐๓.๒๓๙ (รถยนต์ใช้แล้ว) ซึ่งไม่ตรงกับเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ประสงค์จะนำเข้าเป็นประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวตามกฎหมายศุลกากรต่อไป มิใช่จะมาดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นวิธีในการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยอ้างเหตุสำคัญผิดได้ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีเจตนาที่จะนำสินค้านำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกฯ ก็ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการยื่นคำขอใบอนุญาตนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกต่อผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งคัน แต่ได้ตกลงให้ผู้ขายที่สิงคโปร์ถอดแยกชิ้นส่วนและส่งมาให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อสินค้านำเข้ามาและผู้ฟ้องคดีได้รับใบ B/L แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ไปยื่นขอใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่กลับไปดำเนินการพิธีการทางศุลกากรโดยได้สำแดงประเภทสินค้าว่าเป็นโครงรถใช้แล้ว และระบุพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๗๐๘.๒๙๐ (ชิ้นส่วนรถยนต์) ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีเจตนาที่จะนำรถยนต์ใช้แล้วทั้งคันเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตผ่อนผันให้ผู้ฟ้องคดีนำสินค้านำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๑/๒๕๕๖)

มาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในลักษณะถ่ายลำว่าเป็นการลำเลียงถ่ายของจากเรือลำหนึ่งลงเรืออีกลำหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการนำของเข้าและส่งออกหรือการค้าข้ามแดนแห่งราชอาณาจักรในทางบก อันเป็นการขนส่งสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังประเทศที่สาม อีกทั้งกรมศุลกากรยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรพิจารณาดำเนินการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายลำไว้ด้วย ซึ่งผู้ที่จะดำเนินการขนส่งสินค้าลักษณะการถ่ายลำต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรและต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายลำอยู่ด้วย ดังนั้น การขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายลำ จึงอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร รวมทั้งพระราชบัญญัติการส่งออกนอกและการนำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ด้วยเหตุนี้ การขนถ่ายลำหรือการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเภทไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามา



ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นประกาศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมนตรีคณะรัฐมนตรี ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าฯ โดยจะต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากร ประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร การที่นายด่านศุลกากรมีคำสั่งไม่รับดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำตามคำขอของผู้ยื่นคำร้องขอ ด้วยเหตุผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารข้างต้นประกอบคำร้องขอ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการตัวแทนรับจ้างดำเนินพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียให้ดำเนินการขนสินค้าไม้แปรรูปประเภทไม้รักฟ้า โดยมีข้อตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีรับสินค้าไม้แปรรูปดังกล่าวจากผู้ขายซึ่งอยู่ในประเทศสหภาพเมียนมาร์เข้ามายังประเทศไทย โดยผ่านด่านศุลกากรแม่สอด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนำส่งสินค้าดังกล่าวบรรทุกรถยนต์ขนส่งไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อนำสินค้านี้ดังกล่าวลงเรือบรรทุกสินค้าส่งต่อไปยังผู้ว่าจ้างที่ประเทศมาเลเซีย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำต่อนายด่านศุลกากรแม่สอด แต่ปรากฏว่านายด่านศุลกากรแม่สอด ได้มีหนังสือปฏิเสธไม่รับดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำสินค้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้เอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (c/o) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งตอบอุทธรณ์ว่า การปฏิบัติพิธีการขอถ่ายลำสินค้า (ขนสินค้าผ่านแดน) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๕๘ ประกอบมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ และกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี โดยยืนยันว่าการที่ผู้ฟ้องคดีจะนำไม้แปรรูปดังกล่าวผ่านแดนประเทศไทยไปยังประเทศที่สามในลักษณะถ่ายลำนั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ที่บังคับให้ต้องมีเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศที่ส่งออกเพื่อแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบพิธีการนำเข้า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปฏิเสธไม่รับดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำสินค้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถ่ายล่ำสินค้าโดยไม่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศอื่น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๕๘^{๑๒} และมาตรา ๑๒๑^{๑๓} บัญญัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายล่ำว่า เป็นการล่ำเลียงถ่ายของจากเรือล่ำหนึ่งลงเรืออีกล่ำหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการนำของเข้าและส่งของออกหรือการค้าข้ามแดนแห่งพระราชอาณาจักรในทางบกด้วย อันเป็นการขนส่งสินค้าจากประเทศต้นทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายล่ำตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ ๕๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ภาค ๔ หมวด ๖ บทที่ ๑ ว่าด้วยพิธีการว่าด้วยการถ่ายล่ำ ดังนั้น ผู้ที่จะดำเนินการขนส่งสินค้าลักษณะการถ่ายล่ำต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร และต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายล่ำอยู่ด้วยการดำเนินการขนส่งสินค้าในลักษณะการถ่ายล่ำจึงอยู่ในบังคับแห่งมาตรา ๕๘ ประกอบมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรด้วย และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๕^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัตินิยามความหมายของคำว่า “ส่งออก” และ “นำเข้า” เอาไว้ แม้จะมีได้บัญญัตินิยามความหมายของการถ่ายล่ำสินค้าไว้ด้วยก็ตาม แต่โดยที่การถ่ายล่ำสินค้ามีลักษณะเป็นการนำสินค้า

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๕๘ การล่ำเลียงถ่ายของจากเรือล่ำหนึ่งลงเรืออีกล่ำหนึ่งนั้น จะพึงอนุญาตให้ทำได้เมื่อบุคคลผู้ได้รับอำนาจทำการถ่ายของเช่นว่านี้ ได้ยื่นใบขนสินค้าทำเป็นสองฉบับมีข้อความต้องกันตามแบบที่กำหนดไว้ (ใบแนบ ๙) แต่ห้ามมิให้ทำการล่ำเลียงถ่ายของเช่นนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและมีพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับอยู่ด้วย

มาตรา ๑๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การนำของเข้า และส่งของออก หรือการค้าอย่างใด ๆ ข้ามแดนแห่งพระราชอาณาจักรทางบกเสมอกันกับการค้าทางทะเล และบทบัญญัติการบังคับ และโทษานุโทษทั้งปวงในพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การค้าข้ามแดนทางบกตามที่พึงใช้ได้โดยมีพิกัดต้องคำนึงถึงถ้อยคำสำนวนซึ่งใช้ตามปกติในทางการเรือ และเมื่อใดมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้อยคำสำนวนที่ใช้นั้นให้หมายความและกินความรวมถึงรถไฟ ล้อเลื่อนคนหาบหาม สัตว์บรรทุกอากาศยาน ด้านศุลกากร พรหมแดนสนามบินที่กำหนดเป็นด้านภาษี การบรรทุกของลง การถ่ายของออกแล้วแต่กรณีหรือถ้อยคำสำนวนอื่นทำนองนี้ อันใช้อยู่ในการค้าทางบกหรือทางอากาศนั้น

^{๑๔} พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ส่งออก” หมายความว่า นำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

ฯลฯ

ฯลฯ



จากประเทศหนึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำการถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะในประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ผ่านราชอาณาจักรไทย เพื่อส่งสินค้าออกไปยังประเทศที่สาม การถ่ายลำสินค้าจึงอยู่ในความหมายของการนำเข้าและการส่งออกตามความในมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๑๖^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงถือเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากรตามมาตรา ๔๐^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ดังนั้น การขนถ่ายลำหรือการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเภทไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติการส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ซึ่งเป็นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร และโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๕)^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ซึ่งข้อ ๓^{๕๘} กำหนดให้ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์

^{๕๕} พระราชบัญญัติการส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๖ บทกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร และอำนาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยกรานั้น ในส่วนที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกัน การลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้นการยึดและริบของ หรือการจับกุมผู้กระทำความผิด การสำแดงเท็จ และการฟ้องร้อง ให้ใช้บังคับแก่การส่งออกหรือการนำเข้าตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

^{๕๖} พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๔๐ ก่อนที่จะนำของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจำเป็นที่จะต้องนำออกไปจากอารักขาของศุลกากร โดยรีบด่วน อธิบดีมีอำนาจให้นำของนั้นไปจากอารักขาของศุลกากรได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก่อนแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และในกรณีที่ต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรด้วย

^{๕๗} พระราชบัญญัติการส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในกรณีที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) กำหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือนำเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ

^{๕๘} ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

ข้อ ๓ ให้ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ซึ่งนำเข้าทางด่านศุลกากรที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดไว้ในระเบียบเป็นสินค้าที่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร

การนำเข้าไม้ซึ่งทางด่านศุลกากรตามความในวรรคก่อน จะต้องมีการขอของประเทศผู้ผลิตประทับที่ไม้ด้วย



เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ซึ่งนำเข้าทางด่านศุลกากรที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดไว้ในระเบียบเป็นสินค้าที่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำเข้าในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งข้อ ๔^{๑๙} กำหนดให้ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เป็นด่านศุลกากรที่การนำเข้าไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร โดยที่ประกาศและระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อนายด่านศุลกากรแม่สอด ขออนุญาตดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำไม้แปรรูปประเภทไม้รูกฟ้าจากประเทศเมียนมาร์เข้ามายังประเทศไทย โดยผ่านด่านศุลกากรอำเภอแม่สอด และนำส่งสินค้าดังกล่าวบรรทุกรถยนต์ขนส่งไปยังท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อนำสินค้าลงเรือบรรทุกสินค้าต่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยไม่มีใบรับรองถิ่นกำเนิดหรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายด่านศุลกากรแม่สอดได้มีคำสั่งตามหนังสือที่ไม่รับดำเนินการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าคำร้องของผู้ฟ้องคดียังขาดเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (c/o) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ข้างต้นนั้น จึงยังมีอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๐/๒๕๕๖)

^{๑๙} ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำเข้าในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ข้อ ๔ ให้ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เป็นด่านศุลกากรที่การนำเข้าไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้าในราชอาณาจักร



บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนของหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องมีผลทำให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการจราจร และการดำเนินการดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนน้อยที่สุด มีประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมากกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชน โดยจะต้องกระทำโดยเปิดเผย มีการรับฟังผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ แต่ไม่ถึงกับต้องทำประชาพิจารณ์ อีกทั้งต้องใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณา กำหนดจุดก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ และเทคนิคอย่างมีเหตุผล เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หน่วยงานทางปกครองดังกล่าวได้พิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ และด้านเทคนิคประกอบกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมอย่างมีเหตุผล อีกทั้งได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรบริเวณที่จะก่อสร้างสะพาน และยังได้มีการปิดประกาศให้ทราบถึงการจะดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนดังกล่าว ตลอดจนได้พิจารณาข้อร้องเรียนคัดค้านของเจ้าของที่ดินในบริเวณที่จะก่อสร้างแล้ว จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนโดยเปิดเผยและรับฟังเหตุผลของบุคคลที่จะมีประโยชน์ได้เสียประกอบการพิจารณาแล้ว แม้การกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยจะส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผลเสียที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับแล้วเห็นได้ว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมีสัดส่วนไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าหน่วยงานทางปกครองดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน (เขตภาษีเจริญ) มีมติกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเพชรเกษมบริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๘ ซึ่งการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร บดบังทัศนียภาพและส่งผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีคัดค้านการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับการก่อสร้างสะพานพิพาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างและให้ย้ายจุดก่อสร้างสะพานดังกล่าวออกไปจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดจุดและก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๘๙ (๖) (๗) และ (๑๐)^๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนนั้นจะต้องมีผลทำให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการจราจร และการดำเนินการดังกล่าวต้องมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนน้อยที่สุด มีประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมากกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชน โดยจะต้องกระทำโดยเปิดเผย มีการรับฟังผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ อีกทั้งต้องใช้ดุลพินิจเพื่อการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการและเทคนิคอย่างมีเหตุผล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน (เขตภาษีเจริญ) ครั้งที่ ๘/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ และครั้งที่ ๙/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ เพื่อกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| ฯลฯ | ฯลฯ |
| (๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ | |
| (๗) การวิศวกรรมจราจร | |
| ฯลฯ | ฯลฯ |
| (๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ | |
| ฯลฯ | ฯลฯ |

